

1500133-32.2021.8.26.0551
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO LEANDRO CABRINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face dos réus, já qualificados, acusados da prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-32.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500133-32.2021.8.26.0551
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO LEANDRO CABRINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face dos réus, já qualificados, acusados da prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada.

A denúncia foi recebida, fls.228/229.

Os denunciados foram citados, fls.239 e 241.

Respostas à acusação às fls.277/278 e 288/289.

Em audiência foram ouvidas três testemunhas e interrogados os acusados (fls.384/388).

As partes debateram.

Ministério Público pediu condenação nos moldes da denúncia. Defesa, por sua vez, requereu absolvição e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de apreensão de fls.67/69, auto de avaliação de fls.70/71 e fotografias de fls.170/174, além do laudo pericial de fls.281/286.

A autoria é certa.

Interrogados, os réus confessaram a prática do delito.

Efetivamente, Bruno Leandro Cabrini admitiu o cometimento do crime, alegando ser usuário de drogas e necessitar de dinheiro. Afirmou ter, em companhia do corréu, pulado o muro para ingressar no imóvel, negando, todavia, ter quebrado as portas.

Igualmente, Marcelo Oliveira Santos confessou o furto juntamente com Bruno. Admite ter pulado o muro do local e negou o rompimento de obstáculo. Disse, entretanto, ter quebrado o cadeado do portão para fugir em posse da mochila com ferramentas.

A testemunha Erik Eduardo Calherani, representante da empresa vítima, afirmou ter sido avisado sobre o furto e ido ao local. Lá chegando, os acusados já estavam detidos. Constatou diversas portas arrombadas. Confirmou que a empresa é cercada por muros, que foram pulados pelos autores do delito. Relatou ter visto cadeado estourado e reconhecido os bens subtraídos como sendo da vítima.

Na mesma linha, os guardas municipais foram firmes ao relatar que, avisados acerca de furto em andamento, foram ao local, se deparando com os acusados fugindo, já do lado de fora, em posse de mochilas com bens e fios. Ao verem os guardas, os réus retornaram ao interior do estabelecimento, mas foram encontrados e presos. Disseram ainda ter visto portas e portões arrombados.

São as provas dos autos.

A condenação é de rigor.

Com efeito, os réus confessaram a autoria do delito e as confissões não estão isoladas, eis que flagrados em posse dos bens subtraídos, deixando o local da subtração, pelos guardas municipais, que testemunharam em juízo e na fase de investigação.

Ademais, como se sabe, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime nas mãos do acusado, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria. Isso porque, o ônus de produzir prova contrário ao que normalmente ocorre, é a da parte que alega o fato extraordinário, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, sendo certo que, no caso em análise, nada foi produzido pela Defesa, afasta-se a presunção de inocência. Nesse sentido:

“Em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justiça dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (TACRIM- AC- Rel. Passos de Freitas- BMJ 91/6).

“Não há que se falar em absolvição, se o conjunto probatório é firme e consistente em apontar o cometimento do furto pelo réu, já que a res furtiva apreendida em poder do agente, gera a presunção da responsabilidade penal, invertendo o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a defesa”. (TJMG, 6ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 1.0325.11.002028-7/001, da Comarca de Itamarandiba, de relatoria do Des. Rubens Gabriel Soares).

As qualificadoras estão igualmente demonstradas pelo laudo e fls.281/286 que bem evidencia o rompimento de obstáculos (cadeado e porta do banheiro) e a escalada, há que o imóvel é guarnecido por muro de 4 metros. A par disso, Marcelo admitiu o rompimento do cadeado e ambos admitiram o concurso de agentes e a escalada.

Importante ressaltar que nem sempre deixa vestígios, sendo desnecessária a realização de perícia, desde que plenamente demonstrada pela prova oral colhida nos autos.

“Por não deixar, normalmente, maiores vestígios, é desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial, comprovada que é pelas circunstâncias em que se realizou a entrada no imóvel (...)” (Código Penal Interpretado, MIRABETE, Julio F., Atlas, 6ª edição, p.1.319).

O delito não restou consumado.

Passo a dosar a pena.

Presentes três qualificadoras, a pena-base deve ser aumentada na fase inicial em 1/6 para os dois condenados.

Marcelo ostenta ainda maus antecedentes (fls.372/380 - autos nº. 0004536-13.2018.6.26.0038, 0006965-21.2016.8.26.0038 etc), o que justifica novo aumento em 1/5.

Da mesma forma, o réu Bruno ostenta condenações transitadas (fls.179/182) nos autos nº. 0007949-49.2009.8.26.0038 e 0012106-31.2010.8.26.0038, o que justifica aumento em 1/5.

Na segunda fase, ambos os condenados são birreincidentes (fls.179/182 e 372/380), o que autoriza o aumento em mais 1/4 em relação a Marcelo (reincidência específica) e em 1/5 para Bruno (reincidência genérica).

Em razão de confissão, reduzo a pena de ambos em 1/6.

O delito restou tentado, determinando diminuição em 1/3 ante o extenso lapso de “iter criminis” percorrido.

A reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado, o que também impede a aplicação de benefícios outros, tais como substituição ou suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para:

A) CONDENAR o réu BRUNO LEANDRO CABRINI, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, §4º, incisos I, II, e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 01 ano, 10 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 dias-multa, no mínimo legal; e,

B) CONDENAR o réu MARCELO OLIVEIRA SANTOS, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, §4º, incisos I, II, e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 dias-multa, no mínimo legal.

Condeno os réus, igualmente, ao pagamento de custas processuais de 100 UFESPs.

Anotem-se. Comunique-se. Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários.

PRIC.

Araras, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA